

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Thủ tục tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho vay ngành, lĩnh vực được khuyến khích phát triển
Mã thủ tục	1.007955
Số quyết định	2658/QĐ-NHNN
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Hoạt động tiền tệ
Đối tượng thực hiện	Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Tổ chức tín dụng gửi 01 bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Chính sách tiền tệ). Trường hợp đề nghị gia hạn vay tái cấp vốn, tổ chức tín dụng gửi hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày đến hạn trả nợ tối thiểu 25 ngày làm việc;

Bước 2: Trường hợp hồ sơ của tổ chức tín dụng chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Chính sách tiền tệ) có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

Bước 3: Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của tổ chức tín dụng theo quy định và các văn bản cập nhật, bổ sung, làm rõ của tổ chức tín dụng (nếu có), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Quyết định tái cấp vốn hoặc gia hạn tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng; trường hợp không đồng ý, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản nêu lý do gửi tổ chức tín dụng.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
d) Báo cáo số liệu theo Phụ lục số 04, Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2019/TT-NHNN.	Phụ lục số 04_TT24.docx Phụ lục số 05_TT24.docx	1 bản chính
b) Báo cáo cụ thể về các nội dung: (i)Việc đáp ứng đủ các điều kiện tái cấp vốn theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 24/2019/TT-NHNN; tình hình cho vay đối với ngành, lĩnh vực được khuyến khích phát triển theo mục đích đề nghị vay tái cấp vốn của tổ chức tín dụng (đối với trường hợp đề nghị vay tái cấp vốn); (ii)Việc đáp ứng đủ các điều kiện gia hạn tái cấp vốn theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 24/2019/TT-NHNN; tình hình khó khăn về khả năng chi trả của tổ chức tín dụng; biện pháp đã áp dụng và dự kiến áp dụng để khắc phục khó khăn về khả năng chi trả và trả nợ vay tái cấp vốn (đối với trường hợp đề nghị gia hạn vay tái cấp vốn);	Phụ lục số 02_TT24.docx	1 bản chính
c) Bảng kê hồ sơ tín dụng để vay tái cấp vốn hoặc gia hạn vay tái cấp vốn theo Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2019/TT-NHNN (02 bản);	Phụ lục số 03_TT24.docx	2 bản chính
a) Giấy đề nghị vay tái cấp vốn theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2019/TT-NHNN (đối với trường hợp đề nghị vay tái cấp vốn) hoặc Giấy đề nghị gia hạn vay tái cấp vốn theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2019/TT-NHNN (đối với trường hợp đề nghị gia hạn vay tái cấp vốn);	Phụ lục số 01_TT24.docx	1 bản chính
Phụ lục số 05	Phụ lục số 05_TT24 (1).docx	Không có

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Qua bưu điện	25 ngày	Miễn phí	

Trực tiếp	25 ngày	Miễn phí	
-----------	---------	----------	--

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Các tổ chức tín dụng	47/2010/QH12
Thông tư quy định về tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng.	24/2019/TT-NHNN

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, quyết định tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho vay ngành, lĩnh vực được khuyến khích phát triển đối với tổ chức tín dụng đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Trường hợp đề nghị vay tái cấp vốn:

(i) Không trong thời gian: Được kiểm soát đặc biệt hoặc bị áp dụng can thiệp sớm hoặc bị xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 24/2019/TT-NHNN.

(ii) Tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung) và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian 12 tháng liên tục trước ngày có Giấy đề nghị vay tái cấp vốn.

(iii) Có cam kết về việc không có hoặc đã sử dụng hết giấy tờ có giá thuộc danh mục giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại ngày có Giấy đề nghị vay tái cấp vốn và cam kết các khoản cho vay trong bảng kê hồ sơ tín dụng để vay tái cấp vốn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 18 Thông tư số 24/2019/TT-NHNN, cụ thể như sau:

+ Là khoản cho vay đối với ngành, lĩnh vực được khuyến khích phát triển theo mục đích tại Giấy đề nghị vay tái cấp vốn của tổ chức tín dụng theo quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2019/TT-NHNN;

+ Khoản cho vay bằng đồng Việt Nam, có bảo đảm bằng tài sản theo quy định của pháp luật đối với toàn bộ giá trị khoản cho vay và được phân loại nợ vào nhóm 1 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại nợ của tổ chức tín dụng;

+ Khoản cho vay không được sử dụng vào mục đích khác;

+ Tại ngày có Giấy đề nghị vay tái cấp vốn, thời hạn còn lại của khoản cho vay dài hơn thời hạn đề nghị vay tái cấp vốn ít nhất 60 ngày.

b) Trường hợp đề nghị gia hạn vay tái cấp vốn

(i) Gặp khó khăn về khả năng chi trả.

(ii) Không trong thời gian: Được kiểm soát đặc biệt hoặc bị áp dụng can thiệp sớm hoặc bị xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 24/2019/TT-NHNN.

(iii) Có cam kết về việc không có hoặc đã sử dụng hết giấy tờ có giá thuộc danh mục giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại ngày có Giấy đề nghị gia hạn vay tái cấp vốn và cam kết các khoản cho vay trong bảng kê hồ sơ tín dụng để gia hạn vay tái cấp vốn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 18 Thông tư số 24/2019/TT-NHNN, cụ thể như sau:

+ Là khoản cho vay đối với ngành, lĩnh vực được khuyến khích phát triển theo mục đích tổ chức tín dụng đang vay tái cấp vốn;

+ Khoản cho vay bằng đồng Việt Nam, có bảo đảm bằng tài sản theo quy định của pháp luật đối với toàn bộ giá trị khoản cho vay và được phân loại nợ vào nhóm 1 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại nợ của tổ chức tín dụng;

+ Khoản cho vay không được sử dụng vào mục đích khác;

+ Tại ngày có Giấy đề nghị gia hạn vay tái cấp vốn, thời hạn còn lại của khoản cho vay dài hơn thời hạn đề nghị gia hạn vay tái cấp vốn ít nhất 60 ngày.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định tái cấp vốn hoặc gia hạn tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng

Mã: KQ.G19.000338

TỪ KHÓA

MÔ TẢ